

Formulário

W-8BEN-E

(Versão outubro de 2021)

Departamento do Tesouro

Serviço de Receita Interna (IRS)

Certificado do Estatuto de Beneficiário Efetivo para efeitos de Retenção na Fonte e Reporte de Imposto nos EUA (Entidades)

▶ Para utilização por entidades. As pessoas singulares deverão utilizar o Formulário W-8BEN.

▶ As referências a secções são para o Internal Revenue Code.

▶ Consulte www.irs.gov/FormW8BENE para instruções e mais recentes informações.

▶ Entregue este formulário ao agente de retenção ou ao agente pagador. Não envie para o IRS.

OMB N.º 1545-1621

NÃO utilize este formulário para:

• Entidade dos EUA ou cidadão ou residente nos EUA

• Pessoa singular estrangeira

• Pessoa singular ou entidade estrangeira que declare que o rendimento se encontra efetivamente relacionado com o exercício de uma atividade ou negócio nos Estados Unidos (exceto quando invoque benefícios ao abrigo de convenção fiscal)

• Partnership estrangeira, trust (estrutura fiduciária) estrangeiro simples ou trust estrangeiro outorgante (exceto quando invoque benefícios ao abrigo de convenção fiscal) (consulte as instruções para exceções)

• Governo estrangeiro, organização internacional, banco central emissor estrangeiro, organização estrangeira isenta de tributação, fundação privada estrangeira, ou governo de um território dos EUA que alegue que o rendimento é um rendimento norte-americano efetivamente relacionado (effectively connected U.S. income) ou invoque a aplicação das secções 115(2), 501(c), 892, 895, ou 1443(b) (exceto quando invoque benefícios ao abrigo de convenção fiscal) (consulte as instruções para outras exceções)

• Qualquer pessoa que atue na qualidade de intermediário (incluindo um intermediário qualificado que atue na qualidade de corretor de derivativos qualificado)

Alternativamente, utilize o formulário:

W-9

W-8BEN (Pessoas singulares) ou Formulário 8233

W-8ECI

W-8IMY

W-8ECI ou W-8EXP

W-8IMY

Parte I

Identificação do Beneficiário Efetivo

1

Nome da entidade que é o beneficiário efetivo

2

País de constituição ou organização

3

Nome da entidade desconsiderada que recebe o pagamento (se aplicável, consulte as instruções)

4

Estatuto do Capítulo 3 (tipo de entidade) (Selecionar apenas uma opção):

☐ Trust simples

☐ Banco Central Emissor

☐ Trust outorgante

☐ Organização isenta de tributação

☐ Fundação privada

☐ Entidade desconsiderada

☐ Sociedade

☐ Trust Complexo

☐ Estado

☐ Organização Internacional

☐ Partnership

☐ Governo Estrangeiro - Entidade Controlada

☐ Governo Estrangeiro - Parte Integrante

Se selecionou a opção entidade desconsiderada, partnership, trust simples ou trust outorgante, é uma entidade híbrida e pretende invocar uma convenção fiscal? Se selecionou sim, preencha a Parte III do formulário.

Sim

☐

Não

☐

5

Estatuto do Capítulo 4 (Estatuto FATCA) (Para detalhes, consulte as instruções e preencha abaixo a certificação do estatuto aplicável à entidade).

☐ Instituição financeira estrangeira ("FFI") não participante (incluindo uma FFI relacionada com uma FFI reportante ao abrigo de um Acordo Intergovernamental ("IGA") que não seja considerada uma FFI considerada cumpridora, uma FFI participante ou beneficiário efetivo isento).

☐ FFI participante.

☐ FFI reportante nos termos de um IGA Modelo 1.

☐ FFI reportante nos termos de um IGA Modelo 2.

☐ FFI considerada cumpridora (que não seja uma FFI reportante nos termos de um IGA Modelo 1, uma FFI patrocinada ou uma FFI não reportante de jurisdição IGA prevista na Parte XII). (Consulte as instruções).

☐ FFI patrocinada. Preencha a Parte IV.

☐ Banco local não sujeito a registo considerado cumpridor. Preencha a Parte V.

☐ FFI considerada cumpridora que apenas mantém contas financeiras de menor valor. Preencha a Parte VI.

☐ Veículo de investimento de âmbito restrito patrocinado considerado cumpridor. Preencha a Parte VII.

☐ Entidade de investimento em títulos de dívida de âmbito limitado considerada cumpridora. Preencha a Parte VIII.

☐ Determinadas entidades de investimento que não mantêm contas financeiras. Preencher a Parte IX.

☐ FFI com titulares documentados. Preencha a Parte X.

☐ Distribuidor Restrito. Preencha a Parte XI.

☐ FFI não reportante de jurisdição IGA. Preencha a Parte XII.

☐ Governo estrangeiro, governo de um território dos EUA, ou banco central emissor estrangeiro. Preencha a Parte XIII.

☐ Organização Internacional. Preencha a Parte XIV.

☐ Planos de reforma isentos. Preencha a Parte XV.

☐ Entidade detida na sua totalidade por beneficiários efetivos isentos. Preencha a Parte XVI.

☐ Instituição financeira territorial. Preencha a Parte XVII.

☐ Entidade excluída inserida num grupo não financeiro. Preencha a Parte XVIII.

☐ Entidade recém-criada (start-up) não financeira excluída. Preencha a Parte XIX.

☐ Entidade não financeira excluída em processo de liquidação ou insolvência. Preencha a Parte XX.

☐ Organização abrangida pela secção 501(c). Preencha a Parte XXI.

☐ Organização sem fins lucrativos. Preencha a Parte XXII.

☐ Entidade estrangeira não financeira ("NFFE") cujas ações são regularmente negociadas em mercado regulamentado ("cotada em bolsa") ou NFFE relacionada de entidade cotada. Preencha a Parte XXIII.

☐ NFFE territorial excluída. Preencha a Parte XXIV.

☐ NFFE ativa. Preencha a Parte XXV.

☐ NFFE passiva. Preencha a Parte XXVI.

☐ FFI inter-afiliada excluída. Preencha a Parte XXVII.

☐ NFFE diretamente reportante.

☐ NFFE patrocinada diretamente reportante. Preencha a Parte XXVIII.

☐ Conta que não é uma conta financeira.

6

Endereço de residência permanente (rua, n.º de porta/fração ou estrada rural). Não indique uma caixa postal ou um endereço "ao cuidado de" (que não seja um endereço registado).

Localidade ou cidade, Estado ou província. Insira o código postal, caso aplicável.

País

7

Morada de correspondência (se diferente do endereço acima indicado)

Localidade ou cidade, Estado ou província. Insira o código postal, caso aplicável.

País

Para mais informações referentes ao Paperwork Reduction Act Notice, consulte as instruções em separado.

Nº Cat. 59689N

Formulário W-8BEN-E (Versão de 10-2021)

Parte I Identificação do Beneficiário Efetivo (continuação)

8 Número de Identificação Fiscal dos EUA ("TIN"), se requerido

9a GIIN	b Número de Identificação Fiscal ("NIF")	c Assinale se o NIF estrangeiro não é legalmente exigido
---------	--	--

10 Número(s) de referência (consulte as instruções)

Nota: Por favor preencha o resto do formulário, incluindo a assinatura do mesmo na Parte XXX.

Parte II Pagamento Recebido por Entidade Desconsiderada ou Sucursal. (Preencha apenas se é uma entidade desconsiderada com um GIIN ou uma sucursal de uma FFI situada fora da jurisdição de residência da FFI. Consulte as instruções.)

11 Estatuto do Capítulo 4 (Estatuto FATCA) da entidade desconsiderada ou sucursal que recebe o pagamento.

☐ Sucursal tratada como uma FFI não participante.

☐ FFI participante.

☐ FFI reportante nos termos de um IGA Modelo 1

☐ FFI reportante nos termos de um IGA Modelo 2.

☐ Sucursal dos EUA.

12 Endereço da entidade desconsiderada ou sucursal (rua, n.º de porta/fração ou estrada rural). Não indique uma caixa postal ou um endereço "ao cuidado de" (que não seja um endereço registado).

Localidade ou cidade, Estado ou província. Insira o código postal, caso aplicável.

País

13 GIIN (caso exista)

Parte III Aplicação de Benefícios ao Abrigo de Convenção Fiscal, se aplicável. (Apenas para efeitos do capítulo 3.)

14 Certifico que (assinale todos os aplicáveis):

a ☐ O beneficiário efetivo é residente fiscal em nos termos da convenção para evitar a dupla tributação celebrada entre os Estados Unidos e esse país.

b ☐ O beneficiário efetivo auferiu o tipo (ou tipos) de rendimento relativamente aos quais invoca a aplicação de benefícios ao abrigo de convenção fiscal e, se aplicável, reúne as condições previstas na cláusula de limitação de benefícios ("LOB"). Elenca-se abaixo tipos de cláusulas LOB que poderão estar incluídas numa convenção fiscal (Selecionar apenas um. Consulte as instruções):

☐ Governo

☐ Trust de pensões ou fundo de pensões isentos de tributação

☐ Outra organização isenta de tributação

☐ Entidade cujas ações são regularmente negociadas em mercado regulamentado

☐ Subsidiária de uma entidade cujas ações são regularmente negociadas em mercado regulamentado

☐ Empresa que cumpre o teste de detenção e erosão da base tributável.

☐ Empresa que cumpre o teste dos benefícios derivados.

☐ Empresa com um tipo de rendimento que cumpre o teste da atividade comercial ou industrial ativa.

☐ Decisão discricionária favorável por parte da autoridade competente dos EUA.

☐ Nenhuma cláusula LOB na convenção fiscal

☐ Outros (especificar artigo e parágrafo):

c ☐ O beneficiário efetivo pretende aplicar benefícios ao abrigo de convenção fiscal relativamente a dividendos de fonte norte-americana recebidos de uma sociedade estrangeira ou juros derivados do exercício de uma atividade ou negócio nos EUA por uma sociedade estrangeira, sendo-lhe aplicável o estatuto de residente qualificado. (Consulte as instruções).

15 Taxas e condições especiais (se aplicável - consulte as instruções):

O beneficiário efetivo pretende aplicar as disposições do artigo e parágrafo da convenção fiscal identificada na linha 14a acima para alegar uma taxa de retenção na fonte de % sobre (especifique o tipo de rendimento):

Explique os requisitos adicionais preenchidos pelo beneficiário do rendimento previstos no artigo necessários para a aplicabilidade da taxa de retenção na fonte pretend

Parte IV FFI Patrocinada

16 Nome da entidade patrocinadora:

17 Selecione os campos aplicáveis.

☐ Certifico que a entidade identificada na Parte I:

• É uma entidade de investimento;

• Não é um intermediário qualificado ("QI"), partnership estrangeira de retenção na fonte ("WP"), salvo na medida do admitido no respetivo acordo de retenção na fonte da partnership estrangeira, ou um trust estrangeiro de retenção na fonte ("WT"); e

• Acordou com a entidade acima identificada (que não é uma FFI não participante) em atuar como entidade de investimento patrocinadora desta entidade.

☐ Certifico que a entidade identificada na Parte I:

• É uma sociedade estrangeira controlada, tal como definido na secção 957(a);

• Não é um QI, WP ou WT;

• É totalmente detida, direta ou indiretamente, pela instituição financeira dos EUA acima identificada que concorda em atuar como entidade de investimento patrocinadora desta entidade, e

• Partilha um sistema informático de contas em comum com a entidade patrocinadora (identificada acima) que permite que esta identifique todos os titulares de contas e beneficiários de pagamentos da entidade, bem como aceda a toda a informação de contas e clientes, incluindo informação relativa à identificação e documentação de clientes, saldos de conta e pagamentos efetuados a titulares da conta ou beneficiários dos mesmos.

Formulário W-8BEN-E (versão de 10-2021)

Parte XXVII

FFI Inter-Afiliada Excluída

41 ☐ Certifico ainda que a entidade identificada na Parte I:

- É membro de um *expanded affiliated group* ;
- Não mantém contas financeiras (com exceção das contas mantidas para os membros do *expanded affiliated group* a que pertence);
- Não efetua pagamentos sujeitos a retenção na fonte salvo aos membros do *expanded affiliated group* que integra;
- Não detém uma conta (salvo contas de depósito no país em que opera para liquidar despesas), nem recebe pagamentos, de quaisquer agentes de retenção que não sejam membros do *expanded affiliated group* que integra; e
- Não aceitou reportar ao abrigo da secção 1.1471-4(d)(2)(ii)(C) do Regulamento FATCA, nem atua como agente, para efeitos do capítulo 4, em nome de qualquer instituição financeira, incluindo um membro do *expanded affiliated group* a que pertence.

Parte XXVIII

NFFE Patrocinada Diretamente Reportante

42 Nome da entidade patrocinadora: _____

43 ☐ Certifico que a entidade identificada na Parte I é uma NFFE diretamente reportante que é patrocinada pela entidade identificada na linha 42.

Parte XXIX

Pessoas que Exercem o Controlo de NFE Passivas que sejam dos EUA

Tal como exigido na Parte XXVI, indique o nome, endereço e TIN de cada uma das pessoas que exercem o controlo de NFE Passiva, que sejam dos EUA. Para a definição de pessoa que exerce o controlo, consulte as instruções. Se o formulário for entregue a uma FFI reportante nos termos de IGA Modelo 1 ou a uma FFI reportante nos termos de IGA Modelo 2, a NFFE pode igualmente utilizar esta parte para identificar as pessoas que exercem o controlo que sejam dos EUA, ao abrigo do IGA aplicável.

Nome	Endereço	TIN

Parte XXX

Certificação

Declaro, sob pena de perjúrio, que examinei a informação constante neste formulário e que, tanto quanto é do meu conhecimento, ela é verdadeira, correta e completa. Declaro ainda, sob pena de perjúrio, que:

- A entidade identificada na linha 1 é o beneficiário efetivo de todos os rendimentos a que este formulário respeita, e está a utilizar este formulário para certificar o seu estatuto para efeitos do Capítulo 4 ou está a submeter este formulário para efeitos da secção 6050W ou 6050Y;
- A entidade identificada na linha 1 deste formulário não é uma pessoa dos EUA;
- Este formulário respeita a: (a) rendimento que não está efetivamente relacionado com o exercício de uma atividade ou negócio nos EUA, (b) rendimento que está efetivamente relacionado com o exercício de uma atividade ou negócio nos EUA mas que não está sujeito a imposto ao abrigo de uma convenção para evitar a dupla tributação, (c) à quota-parte de um sócio no rendimento tributável efetivamente relacionado de uma *partnership* ou (d) ao montante realizado por um sócio a título de transferência de uma participação numa *partnership* sujeita a retenção na fonte nos termos da secção 1446(f); e
- Para as operações de intermediação financeira e transações de mercadorias, o beneficiário efetivo é uma entidade estrangeira isenta, tal como definido nas instruções.

Adicionalmente, autorizo que este formulário seja facultado a qualquer agente de retenção que controle, receba ou detenha a custódia do rendimento relativamente ao qual a entidade identificada na linha 1 é o beneficiário efetivo, ou a qualquer agente de retenção habilitado a efetuar o pagamento dos rendimentos de que a entidade identificada na linha 1 é o beneficiário efetivo.

Concordo em submeter um novo formulário no prazo de 30 dias se qualquer certificação neste formulário se tornar incorreta.

☐ Certifico que tenho a capacidade para assinar em nome da entidade identificada na linha 1 do presente formulário.

Assine aqui

Assinatura da pessoa singular autorizada a assinar pelo beneficiário efetivo

Nome

Data (MM-DD-AAAA)